OBJECTIF
BARREAU

CRFPA 2023

LEXIQUE ET GRANDES DATES

-

DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES

GRANDES DATES DU XXe SIECLE À CONNAITRE

- 8 avril 1935 : Décision Action française du Tribunal des conflits qui consacre la théorie jurisprudentielle de la voie de fait par le Tribunal des conflits « […] en cas d'atteinte grave à une liberté fondamentale […] ».
- décembre 1948 : Adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris.
- mai 1949 : Adoption de la Loi fondamentale allemande.
- novembre 1950 : Signature de la Convention européenne des droits de l'homme.
- juillet 1971 : Décision du Conseil constitutionnel « liberté d'association » reconnaissant valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution.
- mai 1974 : Ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme.
- janvier 1975 : Le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour contrôler les lois par rapport aux traités.
- mai 1975 : La Cour de cassation donne plein effet à l'article 55 de la Constitution en faisant primer un traité sur une loi (qui lui était postérieure).
- octobre 1981 : La France reconnaît le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme.
- janvier 1982 : Première décision du Conseil constitutionnel se référant à la notion de droit fondamental (à propos du droit de propriété).
- juin 1982 : Première référence à la notion de droit fondamental dans un texte législatif (droit à l'habitat).
- octobre 1989 : Arrêt Nicolo du Conseil d'État qui marque la fin de la théorie de la loi écran : le juge administratif contrôle la conformité des lois aux traités (même si la loi est postérieure).
- janvier 1990 : Le Conseil constitutionnel retient la qualification de droits fondamentaux pour désigner les droits reconnus à toute personne résidant sur le territoire de la République.
- novembre 1993 : Loi constitutionnelle introduisant un nouvel article 53-1 : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. »
- juin 2000 : Mise en place du référé-liberté.
- décembre 2000 : Proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à Nice.
- juillet 2008 : Naissance de la QPC et du Défenseur des droits.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

- juin 2013 : Décision Bergoend par laquelle le Tribunal des conflits retient une approche plus restrictive de la voie de fait (liberté individuelle et non plus liberté fondamentale).
- mars 2017 : Le Conseil constitutionnel souligne le « caractère large et indéterminé » des droits fondamentaux.
- septembre 2022 : Le Conseil d'État érige le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en liberté fondamentale au sens du référé-liberté.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

LEXIQUE

Accès à la formation : En France, l'accès à la formation est certes un droit fondamental reconnu au niveau constitutionnel, mais il constitue aussi une obligation jusqu'à la majorité légale. Ainsi, l'article L. 114-1 du Code de l'éducation dispose que *« la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du Code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'État. »*

Accès au dossier médical : Le dossier médical renferme les informations sur l'état de santé d'une personne et son parcours de soins au sein d'un établissement ou d'un professionnel de santé. Il peut être consulté sur demande par tout patient.

Accords amiables Il s'agit là des accords conclus entre l'expropriant et les propriétaires concernés. Dès lors que le nombre de ceux-ci est significatif, ils doivent être pris en compte par le juge de l'expropriation (cf. Code de l'expr., art. L. 322-8), ce qui peut être de nature à dissuader l'exproprié de saisir le juge.

Accords de réadmission : Les accords de réadmission sont des accords permettant à un État de renvoyer une personne migrante vers un autre État qu'elle aura précédemment traversé.

Aménagement de la liberté de religion : Elle est entendue comme celle d'exprimer publiquement ses convictions ou d'afficher son appartenance à une religion n'est pas absolue puisqu'elle peut être limitée par le principe de laïcité (Cf. affaires des crèches de noël, CE, 9 nov. 2016) ou de maintien de l'ordre public (Cf. légalité de l'arrêté anti-burkini du 16 août 2016 de la commune de Sisco suite à une rixe, CAA Marseille, 3 juill. 2017, n° 17MA01337).

Arrêté anti-mendicité : Les arrêtés anti-mendicité sont édictés par les maires de communes pour interdire des faits de mendicité dans des parties limitées de leurs territoires. Ils sont déclarés légaux par les juridictions administratives que s'ils réussissent à passer le contrôle de proportionnalité visant à vérifier que la prévention à des atteintes à l'ordre public était bien nécessaire.

Arrêté de cessibilité : Décision relevant exclusivement du préfet, aux termes de laquelle celui-ci arrête la liste des biens - avec les propriétaires de ceux-ci - dont l'expropriation sera demandée à l'autorité judiciaire, seule habilitée à procéder au transfert de propriété.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Assignation à résidence : L'assignation à résidence est une décision prise par une autorité administrative ou un juge obligeant une personne à résider dans un lieu déterminé. Elle implique que la personne se présente régulièrement auprès des autorités de police afin qu'elle prouve qu'elle respecte les conditions de l'assignation.

Assistance médicale à la procréation (AMP/PMA) : L'AMP ou la PMA désignent principalement deux techniques de procréation assistée. La première est l'insémination artificielle qui consiste à recueillir et à préparer le sperme du conjoint ou d'un donneur pour l'injecter directement dans l'utérus de la femme de façon synchronisée avec l'ovulation. La fécondation se fait donc naturellement à l'intérieur du corps de la femme (fécondation *in vivo*). La seconde technique est la fécondation in vitro (FIV). Elle consiste à provoquer la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde en laboratoire. Elle représente 63 % des tentatives d'AMP. Dans la plupart des cas, les gamètes des deux conjoints sont utilisés. Mais la FIV peut également être réalisée avec un gamète de donneur (spermatozoïde ou ovocyte) lorsque cela s'avère nécessaire. La fécondation a ensuite lieu *in vitro*, c'est-à-dire à l'extérieur du corps de la femme. Deux, trois ou cinq jours après la fécondation, les embryons sont transférés dans l'utérus de la femme au moyen d'un cathéter introduit sous contrôle échographique.

Associations syndicales : La liberté syndicale et de créer des syndicats a été consacrée par la loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels consacre la liberté syndicale, dite « Waldeck-Rousseau ». Elle affirme que les syndicats *« pourront se constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement »* (art. 2) et est aujourd'hui codifiée dans le Code du travail (art. L. 2111-1 et s.)

Attroupements : L'attroupement est défini par l'article 431-3 al. 1er du Code pénal comme *« tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public »*. À la différence d'une manifestation qui serait, elle aussi, susceptible de troubler l'ordre public, l'attroupement constitue un rassemblement spontané.

Autonomie personnelle : L'autonomie personnelle désigne la capacité de tout individu de mener sa vie comme il l'entend, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger. Elle peut toutefois être limitée ou conciliée avec d'autres principes comme celui de dignité humaine ou d'indisponibilité du corps humain.

Avortement : L'avortement constitue le fait pour une femme de suivre une procédure précise pour faire interrompre une grossesse.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Caractère pacifique d'un rassemblement : Pour qu'une manifestation ne soit pas frappée d'interdiction, elle doit être considérée comme pacifique par l'autorité de police compétente. L'adjectif « pacifique » n'a pas été défini, ni par les textes internes ni par les textes internationaux, mais sa portée a été précisée en jurisprudence. Selon la CEDH, n'est pas considérée comme pacifique la manifestation susceptible de troubler l'ordre public ou dont les organisateurs et les participants ont des intentions violentes (CEDH, 1er déc. 2011, *affaire Schwabe et MG c. Allemagne*, nos 8080/08 et 8577/08, §103).

Carte de résident : La carte de résident est un document permettant à un étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant une durée limitée à dix années et conférant à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle de son choix.

Carte de séjour pluri-annnuelle : La carte de séjour pluri-annnuelle est un titre de séjour dont la durée de validité est limitée à quatre années.

Carte de séjour temporaire : La carte de séjour temporaire est un document permettant à un étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant une durée limitée à une année.

Cartes de séjour : Les cartes ou titres de séjours sont nombreux, car ils dépendent de la situation de l'étranger et de la raison de son séjour sur le territoire. Par exemple, il existe la carte de séjour « vie privée et familiale », « travailleur saisonnier », « stagiaire », « passeport talent ».

Catégories d'associations : Il existe en France un vivier particulièrement important d'associations : environ 1,3 million d'associations, agissant dans des domaines assez divers, en premier lieu desquels la culture, le sport, le jeu, l'éducation et la solidarité (C. Laronde-Clérac, « Associations – Généralités », JCl Civil annexes, fasc. 10, 2020, spéc. §1). Ces associations se répartissent en trois catégories : associations non déclarées ; associations déclarées (agrément préfectoral) ; associations reconnues d'utilité publique.

Charge de la preuve : Vocable indiquant à quelle personne il incombe d'apporter la preuve de la culpabilité de la partie défenderesse. La présomption d'innocence implique que la charge de la preuve appartienne au demandeur au cours d'un procès.

Citoyen numérique vigilant : Figure de la citoyenneté numérique, il fait preuve d'un devoir de vigilance dans son action en ligne et dans les usages numériques. Il cherche à ne jamais laisser passer une atteinte aux libertés et cherche toujours à les promouvoir.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Clause de non-concurrence et autres restrictions contractuelles : La liberté d'entreprendre peut aussi être limitée par des personnes privées dans le cadre des clauses de non-concurrence, de non-réaffiliation ou de non-réinstallation.

Clauses de cessation : Les clauses de cessation s'opposent au maintien de la protection conventionnelle.

Clé de répartition K3 : La clé de répartition K3 détermine le nombre de mineurs à accueillir au cours d'une année pour un département.

Clonage : Le *« clonage est une intervention qui consiste à dupliquer un organisme vivant ou une lignée cellulaire constitutive d'un tissu ou d'un organe »* (J.-R. Binet, Respect et protection du corps humain – La génétique humaine – L'espèce, JCl. Civil code, fasc. 32, 2014, §63).

Commissaire du gouvernement : Il s'agit du directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège. Sa mission est de conseiller le juge de l'expropriation et de veiller à la protection des deniers publics. Le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 s'est efforcé de donner aux fonctions de ce dernier un aspect moins ouvertement dérogatoire aux principes du contradictoire et du droit à un procès équitable.

Commissaire-enquêteur : personne désignée - à la demande du préfet - par le président du Tribunal administratif, chargée de suivre l'enquête, de rédiger un rapport à l'issue de cette dernière et, en formulant ses conclusions, de donner son avis sur le projet.

Conciliation avec l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement : Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il faut assurer une conciliation entre la liberté d'entreprendre, d'une part, et l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et celui de protection de la santé, d'autre part (Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], §6).

Conditions de détention : À la suite de la condamnation de l'État français pour des traitements inhumains et dégradants du fait des conditions de détention indignes dans plusieurs maisons d'arrêt françaises (CEDH, 30 janv. 2020, *J.M.B*), le législateur est intervenu pour créer un recours visant à assurer le droit au respect de la dignité en détention. La loi du 9 avril 2021 modifie l'article 803-8 du CPP, lequel prévoit désormais que *« toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en*

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention […] *»*.

Conditions de vie sociale : Le droit à des conditions de vie digne a été déclaré la première fois à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) *« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux* […] *»*. En France, cette notion floue se comprend à travers le droit au logement qui a été consacré comme un droit fondamental opposable par la loi du 5 mars 2007.

Confinement : Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des mesures de confinement de la population ont été édictées sous forme de décrets. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a encadré ces mesures. L'article L. 3131-15 du CSP, dans sa version en vigueur du 7 août 2021 au 1er août 2022, dispose que *« dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; / 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (…) ; / 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation* […] ».

Consentement : Le consentement dans le cadre des relations intimes et sexuelles pose la question de la disparition ou de l'atténuation de la responsabilité de l'auteur d'une infraction lorsque la victime était consentante à la pratique à l'origine des faits.

Consentement aux soins : Ce principe est consacré à l'article L. 1111-4 du CSP selon lequel *« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »*.

Contraire **:** qui ne s'accorde pas avec l'usage qu'on veut en faire, qui ne convient pas à la destination qu'on lui donne ; inapproprié.

Contrôle d'identité : le contrôle d'identité est le fait pour un agent de la force publique de demander à une personne de justifier de son identité civile.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Contrôle de proportionnalité : Nature du contrôle du juge administratif pour juger la légalité des actes et des agissements des autorités publiques lorsqu'elles ont limité l'exercice ou la portée de libertés fondamentales. Un tel contrôle de proportionnalité met en balance des éléments qui ont trait au caractère adapté, nécessaire et proportionné de l'interdiction et à l'objectif qu'elle poursuit.

Contrôles d'identité : Les contrôles d'identité sont des opérations qui permettent aux policiers habilités de demander aux personnes interpelées de fournir les documents nécessaires à leur identification.

Conventions collectives : La convention collective contient les règles de droit du travail applicables à un secteur d'activité. Elle est négociée et conclue d'une part par les organisations syndicales représentatives des salariés et d'autre part par les employeurs. Chaque convention définit son champ d'application professionnel et territorial qui oblige toute entreprise concernée à l'appliquer, sauf cas particulier. Elles sont régies par le Code du travail (art. L. 2211-1 et s.).

Cour nationale du droit d'asile : La cour nationale du droit d'asile est l'instance devant laquelle les décisions de l'OFPRA sont contestées.

Crimes contre l'espèce humaine : Introduits en droit français par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004. Ces crimes sont relatifs à l'eugénisme et au clonage reproductif.

Crimes de guerre : Les crimes de guerre correspondent à des comportements lors de conflits armés, jugés incompatibles avec le droit international.

Date de référence : Date à laquelle est apprécié l'usage « effectif » « du bien exproprié ou la « qualification » de celui-ci s'il s'agit d'un terrain à bâtir , cette date étant, par définition, antérieure à celle du transfert de propriété , à laquelle est appréciée la « consistance » du bien (cf. Code de l'expr., art. L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4). Quant à « l'estimation » de celui-ci , elle correspond « à la date de la décision de première instance (« (Code de l'expr., art. L. 322-2).

Déchéance de nationalité **:** La déchéance de nationalité est définie par le Professeur Paul Lagarde comme «la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l'avait acquise la nationalité française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme ». Elle est prévue par les articles 25 et 25-1 du Code civil. Le retrait de la nationalité française est possible si la personne possède une autre nationalité (sans cela, la déchéance rendrait la personne apatride) et s'il existe des motifs d'une particulière gravité (notamment pour acte de terrorisme).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Déclaration d'utilité publique : Acte relevant en toute hypothèse des autorités de l'État (préfet, ministre ou Premier ministre selon le cas) aux termes duquel est affirmé le caractère d'utilité publique d'une opération déterminée et la possibilité pour une personne déterminée de recourir pendant un certain délai (le plus souvent 5 ans) à l'expropriation pour la réalisation de celle-ci.

Déféré-laïcité : Il permet aux préfets de demander la suspension d'un acte d'une collectivité territoriale portant *« gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics »*. Le juge administratif dispose de 48 heures pour statuer sur la demande de suspension (art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCP), modifiés par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République).

Délit de solidarité et principe de fraternité : En France, le délit de solidarité est une expression médiatique qui faisait référence à l'article L. 622-1 et s. du CESEDA qui disposait que *« toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros »*. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 juillet 2018, a considéré la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, en se fondant sur les articles 2 et 72-3 et le préambule de la Constitution. Pour le juge constitutionnel, *« la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national »*. Le Conseil a ainsi estimé qu'*« en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière* […]*, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public »*. Par conséquent, il a déclaré contraires à la Constitution les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA et a abrogé ces dispositions, à compter du 1er décembre 2018 (CC, 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC, *M. Cédric H. et autre*).

Délivrance de plein droit : La délivrance de plein droit correspond à l'hypothèse dans laquelle une personne obtient automatiquement un titre de séjour, dès lors qu'il remplit la condition objective fixée par la loi.

Dérives sectaires : Proche de la lutte contre la radicalisation religieuse dans ses objectifs, la lutte contre les dérives sectaires *stricto sensu* relève d'une législation différente. Ainsi, la loi du 12 juin 2001 dite « Picard » a renforcé la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales. La disposition législative phare de cette politique est la création de l'infraction de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance de personnes vulnérables à l'article 223-15-2 du Code pénal : *« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit*

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

d'une personne dont la particulière vulnérabilité, […] *soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »*

Détention provisoire : La détention provisoire consiste en l'emprisonnement d'une personne qui n'a pas encore été jugée. Elle intervient sur décision du juge des libertés et de la détention dans des cas limitativement énumérés par la loi comme le risque de fuite, la protection des témoins, la conservation des preuves, etc. (art. 144 C. du CPP).

Dignité de la personne humaine : L'article 16 du Code civil dispose que la *« loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie »*. Dans son acception actuelle, la dignité de la personne humaine a pour soubassement intellectuel, l'idée d'universalisme des droits humains. C'est pourquoi, elle est autant invoquée pour fonder des obligations à la charge des autorités publiques pour la préserver (législation encadrant les cadavres, pénalisation des traitements dégradants, interdiction de certaines recherches biomédicales…), qu'elle justifie la limitation de l'exercice de libertés (spectacle mettant en scène un lancer de personne de petite taille, spectacle humoristique innervé d'antisémitisme…), car atteindre à la dignité d'un seul revient à atteindre à la dignité de l'entièreté de l'espèce humaine.

Dignité objective et dignité subjective : La dignité objective est celle qui est admise par les pouvoirs publics et en particulier les juges. C'est celle qui permet de comprendre la jurisprudence du Conseil d'État dite « du lancer de nains » de 1995 (CE, 27 oct. 1995, Morsang-sur-Orge) qui avait vu triompher la dignité objective au détriment de la dignité subjective de la personne de petite taille concernée. Dans cette jurisprudence, la dignité subjective impliquant qu'une personne, en l'occurrence la personne de petite taille y renonce d'elle-même afin d'obtenir un contrat de travail avait été écartée, car l'attraction dite du « lancer de nain » portait atteinte objectivement à la dignité humaine.

Discriminations positives : La discrimination positive consiste à appliquer une règle de sélection au profit d'une catégorie de personnes historiquement défavorisées, dans une logique de comblement des inégalités. Elle s'inscrit ainsi dans une politique de rattrapage entre différents groupes et vise à promouvoir une égalité de fait ou à tout le moins à garantir aux membres des groupes désavantagés, une égalité des chances.

Donnée personnelle : L'article 4 du RGPD définit une donnée personnelle comme toute information, quel que soit son support, qui permet d'identifier, soit directement, soit indirectement, soit par la combinaison avec d'autres informations.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Doute : État d'esprit désignant une hésitation quant à la véracité de l'objet du doute. En droit français, le doute profite à l'accusé (art. préliminaire du CPP ; art. 9-1 du c. civ.). La présomption d'innocence est donc forte. Elle tient jusqu'à ce qu'il soit absolument sûr que la partie défenderesse est coupable d'avoir commis une infraction. Plus précisément, l'article préliminaire du CPP dispose que : *« III. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »* Aussi, l'article 9-1 du Code civil dispose que : *« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »*

Droit à l'image : Le droit à l'image permet à une personne d'autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de son image, qu'elle ait été prise sous forme de photos ou de vidéos. Les atteintes au droit à l'image sont sanctionnées jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (art. 226-1 du Code pénal).

Droit à l'information sur son état de santé : Selon l'article L. 111-2 du CSP, *« toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé »*. Ce droit des patients constitue une obligation pour les médecins puisque l'article 35 du Code de déontologie médicale (art. 4127-35 du CSP) prévoit qu'ils doivent à la personne qu'ils examinent, une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé.

Droit à la santé : Droit de deuxième génération qui a été consacré par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que la Nation *«* […] *garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs »*. Santé : fonctionnement correct du corps humain.

Droit à la sécurité et à la santé : L'administration pénitentiaire doit veiller à la sécurité et à la santé des détenus. Outre l'obligation d'assurer la protection de leur santé, elle doit particulièrement veiller à prévenir leur suicide, lequel peut engager sa responsabilité s'il est prouvé qu'une faute simple a été commise dans la surveillance du détenu.

Droit à la vie privée et familiale : L'article 35 de la loi pénitentiaire 2009 dispose que *« le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires* […] *»*.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Droit au mariage : Le droit au mariage est une liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la DDHC selon le Conseil constitutionnel (CC., 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité*, cons. 94) ainsi qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 13 août 1993, n° 93-325 DC, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France*, cons. 107).

Droit au secret médical : Selon l'article L. 1110-4 du CSP : *« toute personne prise en charge par un professionnel* […] *de santé* […] *a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant »*. Il s'agit d'une obligation de résultat pour les professionnels de santé dont la violation peut faire l'objet d'une sanction pénale prévue par l'article 226-13 du Code pénal (*« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »*).

Droit au séjour : Un droit au séjour est dit « pré-constitué » lorsqu'une personne est autorisée à séjourner sur le territoire français sans avoir à demander la délivrance d'un titre de séjour.

Droit d'entrée et de sortie du territoire français : Les règles d'entrée et de sortie du territoire sont régies principalement par le Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Lorsque la personne est mineure, elle est soumise à une autorisation de sortie du territoire (AST) si elle n'est pas accompagnée d'une personne ayant l'autorité parentale (art. 371-6 C. civ). Le pouvoir réglementaire détient la compétence pour réguler les entrées et sorties du territoire, comme le révèle le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui a imposé des restrictions substantielles sur les déplacements à destination ou en provenance du territoire français durant la période de crise de la covid-19.

Droit de délaissement : droit pour le propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre de la DUP de prendre l'initiative de sa dépossession en mettant en demeure l'expropriant de procéder à l'acquisition dudit terrain (cf. Code de l'expr., art. L. 241-1 et L. 241-2).

Droit de rétrocession : Droit pour l'ancien propriétaire ou pour ses ayants droit de recouvrer la propriété du bien dont ils ont été dépossédés au cas où celui-ci n'aurait pas reçu l'affectation à laquelle il était destiné ou aurait cessé de recevoir celle-ci (cf. Code de l'expr., art. L. 421-1).

Droit de vote des détenus : Depuis le Code pénal de 1994, les détenus jouissent par principe du droit

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

de vote, sauf s'ils ont été privés de leurs droits civiques par décision de justice.

Droit des étrangers : Le droit des étrangers peut être défini comme l'ensemble des règles applicables aux ressortissants non-nationaux qui, d'une manière ou d'une autre, entretiennent une relation avec la France.

Droit naturel Il s'agit de l'ensemble des principes juridiques conformes à la nature (le critère de la référence à la nature étant sollicité pour apprécier la légitimité du droit positif). Historiquement, la nature est conçue de manière objective, comme un ensemble de créatures ordonnées selon des lois immuables. Ces lois qui régissent les rapports entre les hommes expriment les principes de la justice naturelle. Le droit naturel en constitue l'application aux rapports sociaux ; pour cette raison, bien que ses principes soient immuables, son expression varie en fonction des circonstances de temps et de lieu. Avec la révolution philosophique de la modernité, le droit naturel est défini à partir d'une approche subjectiviste : c'est la nature humaine qui sert désormais de matrice au droit naturel.

Droits civils et politiques Cette expression désigne la première génération de droits de l'homme (par opposition aux droits économiques, sociaux et culturels, qui constituent la seconde génération de droits). Historiquement, il s'agit des droits reconnus aux citoyens pour garantir le respect de leurs droits naturels (liberté, sûreté, propriété). Ils se déclinent sous la forme des libertés individuelles (y compris la propriété privée), des garanties judiciaires, des droits politiques et de l'égalité dans la jouissance de ces droits. Cette première catégorie de droit se rattache à la tradition libérale, pour laquelle la garantie des droits vise à protéger l'individu contre l'intervention abusive de l'État et à permettre aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques.

Droits de l'homme : Philosophie politique centrée sur les permissions de l'individu en tant qu'être humain.

Droits de la défense : Vocable indiquant l'ensemble des droits, des prérogatives, des mécanismes mis à la disposition du défendeur pour se défendre lors d'un procès. On compte parmi les droits de la défense, le principe du contradictoire, la liberté de défense ou bien le droit d'être défendu par un avocat ; et aussi, la présomption d'innocence. À quoi bon présumer qu'un individu est innocent s'il ne pouvait pas se défendre convenablement lors de son procès ? Les droits de la défense constituent la famille de droits à laquelle appartient la présomption d'innocence. Le Conseil constitutionnel considère que les droits de la défense résultent de l'article 16 de la DDHC

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Droits de solidarité Cette expression désigne la troisième génération de droits de l'homme, qui regroupe les droits exprimant « une certaine conception de la vie humaine en communauté » et ne pouvant être réalisés « que par la conjonction des efforts de tous les partenaires sociaux » (K. Vasak). Il s'agit du droit au développement, du droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, du droit à la paix, du droit de propriété à l'égard du patrimoine commun de l'humanité.

Droits des personnes : Toute personne à des droits sur ses données au sein de l'Union européenne. Elle a le droit : d'accès à ses données, à la rectification, à l'opposition, à la portabilité, à la limitation du traitement, à l'effacement, de définir le statut des données après la mort, de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée par un profilage de sa personne

Droits économiques, sociaux et culturels Cette expression désigne la seconde génération de droits de l'homme (par opposition aux droits civils et politiques, qui constituent la première génération de droits). Il s'agit de droits dont la reconnaissance est une réponse à la « Question sociale » : pour assurer une existence digne à tous les citoyens, l'État ne peut se borner à garantir les libertés individuelles ; il doit garantir le droit au travail, les droits des travailleurs, le droit à l'assistance (sécurité sociale) et le droit à l'instruction et à la culture. Inspirée par la critique du modèle libéral, cette seconde catégorie de droits traduit la volonté de faire de l'État le garant de la justice sociale.

Droits et libertés fondamentaux : Les DLF (droits et libertés fondamentaux) correspondent à un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales. À ce titre, elles leur confère la place la plus élevée dans la hiérarchie des normes. C'est un ensemble de droits considérés comme fondamentaux, proclamés comme tels dans les sources juridiques, et opposables à l'État et aux personnes publiques.

Droits fondamentaux : Permissions dont la violation par un organe même législatif est sanctionnée par un organe de contrôle

Droits fondamentaux. Historiquement, les droits fondamentaux se rattachent à une conception positiviste du droit inspirée par l'école historique allemande (à la différence des droits naturels de l'homme). Droits situés, les droits fondamentaux sont l'expression des caractères d'un peuple donné et le fruit de son histoire ; c'est à ce titre qu'ils sont garantis par la constitution de l'État (et non parce qu'ils seraient les corollaires d'une nature humaine définie de manière abstraite). Depuis l'apparition du concept de droits fondamentaux, sa définition a connu d'importantes évolutions (une partie de la doctrine fait primer le critère formel du statut des droits : les droits fondamentaux sont les droits garantis par la constitution ; d'autres privilégient le critère matériel, regardant comme fondamentaux les droits inhérents à la dignité humaine).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Droits humains : Traduction de l'anglais human rights, cette expression sert à désigner les droits inhérents à la dignité de la personne humaine, tels qu'ils sont reconnus par l'ONU. Son emploi est préconisé par certains pour exprimer la différence existant entre le concept historique des droits (naturels) de l'homme et les droits garantis aujourd'hui par le droit positif. Les premiers se rattachent à une conception abstraite de la nature humaine et n'avaient pour seul horizon pratique que la garantie des droits au sein de l'État-nation. Les seconds seraient plus respectueux de la diversité concrète de l'humanité, ce qui permet d'élargir leur portée à l'échelle internationale (le rejet de l'universalisme abstrait apparaît ainsi comme la condition d'une reconnaissance universelle des droits de l'homme).

Droits naturels de l'homme : Il s'agit de la première forme sous laquelle apparaissent les droits de l'homme. Fruit de la subjectivisation du concept de droit naturel, les droits naturels de l'homme sont des droits subjectifs dont tout homme est doté par Dieu. Dans le cadre des théories du droit naturel moderne, les droits naturels sont définis comme les droits dont l'homme est titulaire dans l'état de nature (et dont il fait usage pour fonder la société et instituer le gouvernement). Ainsi considérés comme antérieurs à la formation de la société, les droits naturels peuvent être présentés comme inaliénables et imprescriptibles, et donc opposables à l'État.

Droits sociaux des détenus : Droits de seconde génération désignant l'ensemble des prestations sociales (pension de retraite, allocations, minimums...) auxquelles ont droit les personnes selon les critères fixés par la loi. Les détenus y ont également droit par principe, sauf peines complémentaires contraires prononcées par le jugement pénal.

Effet horizontal et vertical : Désigne l'invocabilité d'un droit ou d'une liberté fondamentale, le plus souvent consacré par un texte international, par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée. *A contrario*, l'effet vertical désigne les normes qui s'appliquent entre les États et les individus.

Emplois fermés : Les emplois fermés sont des emplois auxquels les personnes de nationalité étrangère ne peuvent accéder.

Enquête parcellaire : consultation organisée par l'autorité préfectorale en direction des propriétaires concernés, afin de permettre à ces derniers de vérifier l'exactitude des informations dont dispose l'administration relativement aux biens que cette dernière se propose d'acquérir par voie d'expropriation.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Enquête publique : procédure préalable à la déclaration d'utilité publique, dont l'objet est de permettre au public de prendre connaissance du dossier et de porter une appréciation sur l'utilité publique de l'opération projetée.

Enseignement privé : La liberté d'enseignement dans le secteur privé a été reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par une décision du Conseil constitutionnel de 1977 (n° 77- 87 DC du 23 nov. 1977). Les établissements d'enseignement privé doivent passer un contrat avec l'État (art. L. 442-1 du Code de l'éducation) et sont soumis à son contrôle.

Equivalent temps plein : L'équivalent temps plein est l'aune à laquelle est mesurée la durée de travail autorisée.

Esclavage : L'esclavage constitue une négation de la personnalité juridique d'une personne puisque la personne qui le subit est qualifiée d'objet et propriété de son maître. Le Statut de la CPI le définit comme *« le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. »*

Eugénisme : Selon l'art. 214-1 du Code pénal, l'eugénisme est le *« fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes »* et il *« est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende »*.

Euthanasie : Ensemble de procédés visant à provoquer la mort de personnes atteintes de maladies ou d'affections incurables.

Euthanasie active : L'euthanasie est l'acte consistant à procurer la mort à un malade dont le mal est sans issue afin d'abréger ses souffrances. Elle est active lorsque le soignant ou le tiers provoque directement la mort par une action.

Euthanasie passive : L'euthanasie passive est caractérisée lorsqu'une personne en fin de vie obtient du personnel soignant un arrêt des soins, lequel le mènera à sa mort.

Expulsion : L'expulsion est l'acte administratif par lequel les autorités ministérielles ou préfectorales imposent de quitter le territoire français pour une durée illimitée à un étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Expulsion : La décision d'expulsion est une mesure administrative visant à éloigner un ressortissant étranger du territoire (art. L. 631-1 à 632-7 du CESEDA) Elle est prononcée lorsque l'étranger peut porter atteinte à la protection de l'ordre public ou en cas d'atteinte à la sûreté de l'État. L'étranger est renvoyé de force hors de France. La décision précise si l'expulsion est immédiate ou différée avec assignation à résidence.

Externalisation : L'externalisation est un procédé consistant pour certains États à confier le traitement de la demande de visa à des opérateurs privés.

Extradition : L'extradition est un acte qui consiste à remettre une personne entre les mains de la justice d'un pays tiers selon les règles du droit international public qui peuvent être issues d'un accord bilatéral d'extradition. La procédure est régie par le CPP (art. 696 à 696-47-1) et n'est pas accordée dans de nombreux cas. Par exemple, si l'infraction n'est pas prévue dans le droit français ou si elle n'est pas qualifiée de grave (criminelle ou correctionnelle) en droit interne. Elle n'est également pas acceptée si la personne risque la peine de mort ou si l'extradition est demandée dans un but politique (art. 696-4 du CPP)

Fermeture des frontières : Mesures prises par les gouvernements afin de limiter la circulation du virus de la covid-19, consistant à interdire les entrées ou sorties de leurs territoires.

Fermeture des lieux de culte : Depuis la loi du 30 octobre 2017, les représentants de l'État peuvent décider de fermer un lieu de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. Il s'agit d'une mesure qui pérennise dans le droit commun, le cadre de l'état d'urgence instituée de 2015 à 2017 sur le fondement de la loi du 3 avril 1955.

Filiation : La filiation désigne le lien juridique qui unit un enfant à ses parents, biologiques ou non, ou à l'un d'entre eux. La filiation est à l'origine de nombreux droits et obligations, tant à l'égard des enfants que réciproquement à l'égard des parents.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Fin de vie : Selon l'article L. 1111-12 du Code de la santé publique (CSP), dans sa version en vigueur depuis le 4 février 2016, une personne est en fin de vie lorsqu'elle est en *«* […] *phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause* […] *»*. Cet article précise, par ailleurs, que lorsque la personne *«* […] *est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches »*.

Garantie des droits : Jusqu'à la fin du 18e siècle, la garantie des droits apparaît comme la mise en œuvre par l'État de sa mission de justice : chaque personne a droit au respect des droits qui lui sont reconnus en application des principes du droit (objectif) – ces droits varient selon la condition des personnes (privilèges). Avec les révolutions américaine et française, la garantie des droits prend une nouvelle dimension, car elle se voit assigner un nouvel objet : les droits naturels de l'homme. Garantir les droits naturels de l'homme devient la finalité primordiale du gouvernement, conformément au contrat qui est censé l'avoir institué. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait ainsi de la garantie des droits l'un des deux objets de la constitution, avec la séparation des pouvoirs (ce second objet n'étant qu'un moyen au service du premier).

Garde à vue : La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire (OPJ) pour maintenir à la disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit (art. 62-2 du CPP).

GPA : Selon l'article 16-7 du Code Civil *« toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle »*. À la suite de la condamnation de la France par une décision du 26 juin 2014 (CEDH, 26 sept. 2014, *affaire Mennesson c. France*, n° 65192/11), la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu, le 3 juillet 2015, deux arrêts admettant la transcription sur les registres de l'état civil de deux enfants issus d'une gestation pour autrui effectuée en Russie

Gratuité de l'enseignement : Depuis la loi du 16 juin 1881, l'enseignement primaire dans les écoles publiques est gratuit. Ce principe de gratuité est rappelé et accentué au 13e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : *« L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. »* Le Conseil constitutionnel a rappelé que ce principe de gratuité s'applique aussi à l'enseignement supérieur public, mais n'exclut pas que *« des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants »* (CC, 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC, *Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres* [Droits d'inscription pour l'accès aux établissements publics d'enseignement supérieur]).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Guichet unique **:** Le guichet unique doit permettre aux étudiants étrangers d'effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à leur séjour en France en un seul lieu.

Hospitalisation sans consentement : Les hospitalisations sans consentement recouvrent trois procédures. D'abord, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (art. L. 3213-1 du CSP), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (art. L. 1312-1 1° du CSP) et, enfin, les soins psychiatriques en cas de péril imminent (art. L. 3212-1, II, *2*° du CSP).

Hotspots : Les hotspots sont des lieux privatifs de liberté dans lequel sont enfermées de personnes migrantes.

Imprescriptibilité : En droit pénal, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ainsi, pour ces infractions, l'action judiciaire pourra être déclenchée à tout moment après la commission des faits.

Indemnités accessoires : Indépendamment de l'indemnité « principale » , les expropriés sont en droit d'obtenir des indemnités « accessoires » , correspondant aux divers chefs de préjudice subis par ceux-ci (cf. Code de l'expr., art. L. 321-3 et R. 322-5).

Intégrité du corps humain : L'article 16-1 du Code civil dispose que *« chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial »*. Le droit à l'intégrité physique repose sur cette disposition et signifie que par principe, les tiers ont interdiction de porter une atteinte au corps d'un individu, même avec son consentement. De nombreuses exceptions (intérêt médical ou thérapeutique, activités professionnelles de tatouage par effraction cutanée, de perçage corporel, sports de combat…) existent, mais elles sont exclusivement autorisées par la loi et un consentement préalable, libre et éclairé doit avoir été recueilli.

Intention dolosive : Cette exception autorise le juge de l'expropriation à ne pas tenir compte des servitudes et restrictions administratives contenues dans le plan d'urbanisme et qui seraient de nature à dévaloriser le bien, dès lors que l'institution de celles-ci présente un caractère « dolosif » (Cf. Code de l'expr., art. L. 322-2 et L. 322-4).

Interdiction de retour sur le territoire français : L'interdiction de retour sur le territoire français est l'acte administratif par lequel les autorités préfectorales interdisent à un étranger, pendant une durée déterminée, de revenir sur le territoire français.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) : Cette interdiction peut être prononcée par le juge administratif, en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du CESEDA. À titre d'illustration, l'article L. 612-6 du CESEDA prévoit que *« lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français »*.

Interdiction de territoire : Cette interdiction peut être prononcée par le juge pénal contre un étranger qui réside en France ayant commis un crime ou un délit. Elle peut intervenir comme peine principale ou comme peine complémentaire à une peine d'emprisonnement ou une amende (art. L. 641-1 et s. CESEDA). Cette mesure peut être temporaire ou définitive et peut faire l'objet d'un appel.

Interdiction du clonage : Le droit français interdit non seulement le clonage reproductif (art. 16-4 C. civ), mais également le clonage thérapeutique (art. L. 2151-4 CSP). Le clonage reproductif est qualifié de crime contre l'humanité et les sanctions peuvent aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende (art. 214-1 à 214-4 du Code pénal). Son pendant thérapeutique est un délit passible de sept ans de prison et 100 000 euros d'amende (art. 511-18 CP).

Intérêt supérieur de l'enfant : L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une « considération primordiale » guidant les choix des pouvoirs publics.

Internet : Ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun (IP). Ses principaux services sont le *Web*, la messagerie et les groupes de discussion

Interruption volontaire de grossesse : l'IVG désigne le fait pour une femme de suivre une procédure précise pour faire interrompre une grossesse dans le cadre posé par la loi dite « Veil » du 17 janvier 1975, laquelle a légalisé cette pratique et l'a constitué comme un droit subjectif

Inviolabilité du domicile : Principe garanti à l'article 432-8 du Code pénal qui dispose que *« le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».*

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Juge de l'expropriation : Magistrat du Tribunal judiciaire , affecté spécialement aux questions relatives à l'expropriation , habilité - à défaut d'accord amiable - à procéder au transfert de propriété (par voie d'ordonnance) et à prononcer le jugement aux termes duquel les différents ayants droit se voient attribuer une indemnité.

Juridiction universelle ou compétence universelle : Désigne la compétence permettant à un État de juger des infractions alors même qu'ils ont été commis en dehors de leur territoire.

Kafala (droit des étrangers) : La kafala est un acte aux termes duquel un enfant mineur est confié à une autre personne.

Laïcité de l'enseignement : L'application du principe de laïcité dans l'enseignement a été explicitée dans l'avis *Mlle Marteaux* du Conseil d'État du 3 mai 2000, n° 217017. Dans cet avis, la haute juridiction prévoit que *« si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience* […]*, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses »*. Concernant les élèves, la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques a créé l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation qui dispose que *« dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit »*.

Lanceur d'alerte : Le concept de lanceur d'alerte vient des États-Unis. La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte a donné une nouvelle définition du lanceur d'alerte : *« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement »* (art. 6.-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifié par l'article 1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte).

Lanceurs d'alerte : Le concept de lanceur d'alerte vient des États-Unis. La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte a donné une nouvelle définition du lanceur d'alerte : *« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale*

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. » (art. 6.-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifié par l'article 1er de la loi du 21 mars 2022 n° 2022-401).

LCI et liberté d'entreprendre face à la crise de la covid-19 : La LCI et la liberté d'entreprendre ont été suspendues pendant la période de la crise de la covid-19 par les mesures prises pour prévenir et contenir la menace sanitaire. Ainsi, seules les activités économiques considérées essentielles par le gouvernement ont pu maintenir leurs services. Les contentieux nés de cette neutralisation de la LCI et liberté d'entreprendre ont rappelé que ces droits fondamentaux ne sont pas absolus et peuvent être conciliés avec d'autres normes de valeurs équivalentes, en particulier en état d'urgence sanitaire.

Les Communs : Ressources immatérielles ou matérielles gérées en commun par une communauté humaine qui instaurent des règles pour toujours préserver la ressource commune. On peut trouver des ressources créées par les personnes, les données de circulation par exemple, au sein d'une ville intelligente. On peut aussi trouver des communs au niveau mondial, avec les ressources naturelles et d'une certaine manière la planète.

Liberté : absence de limitation, sous-entendue dans l'expression. L'expression est l'action d'exprimer quelque chose (opinion, etc) par le langage oral ou écrit, par le corps, l'art… La liberté d'opinion et d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Liberté de circulation : la liberté de circulation correspond à la liberté de mouvement des personnes, sans restriction de temps ou de lieux. Elle a été consacrée à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH).

Liberté de circulation : La liberté de circulation correspond à la liberté de mouvement des personnes, sans restriction de temps ou de lieux. Elle a été consacrée à l'article 13 de la DUDH.

Liberté de conscience : Elle comprend la liberté d'opinion et la liberté religieuse. Elle trouve sa source à l'article 10 de la DDHC qui protège les *« opinions, même religieuses »*. Elle a été renforcée par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose que *« la République assure la liberté de conscience »* et *« garantit le libre exercice de culte »*.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Liberté de divorcer : Le Code civil énumère limitativement les cas de divorce à son article 229. Le Conseil constitutionnel a reconnu *« la liberté de mettre fin aux liens du mariage »* qu'il a qualifié de « *composante de la liberté personnelle »* au même titre que le droit au mariage (CC, 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, *M. Bruno B.* [Prononcé du divorce subordonné à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital]). Cependant, le juge constitutionnel précise que le législateur peut apporter des restrictions à la liberté de divorcer.

Liberté de manifester : Selon le Conseil constitutionnel, le *« droit d'expression collective des idées et des opinions »* découlant de l'article 11 de la DDHC de 1789 garantit aux individus le droit de manifester. Cette liberté de manifestation est cependant soumise à des règles et à une déclaration préalable à l'autorité administrative afin de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public.

Liberté individuelle et action collective : Le droit de grève s'exerce à la fois comme une liberté individuelle (choix individuel de ne pas travailler), et comme une liberté collective (mobilisation collective dans le cadre d'un appel à la grève d'un syndicat).

Liberté religieuse : La liberté religieuse des détenus est garantie par l'article 26 de la loi pénitentiaire de 2009 qui dispose que : *« Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement »*.

Liberté syndicale et droit de grève dans la fonction publique : Le droit de grève est limité dans la fonction publique par la notion de continuité du service public. Ainsi, le Conseil d'État a admis que le Gouvernement pouvait fixer lui-même sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue des limitations du droit de grève (CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene, n° 01645). Par ailleurs, diverses lois ont imposé un service minimum pour certains agents publics (transports, Météo France, enseignant d'école du primaire…).

Libertés publiques : Cette expression apparaît en France au cours du 19e siècle pour désigner les droits garantis par le droit public. Il s'agit de la concrétisation des droits de l'homme (les « immortels principes de 1789 ») dans le droit positif, sous la forme de règles constitutionnelles ou législatives. L'absence de garantie des libertés dans les lois constitutionnelles de 1875 conduit à annexer les libertés publiques au domaine du droit administratif plutôt qu'à celui du droit constitutionnel (la protection des libertés étant assurée par le législateur et par le juge judiciaire ou administratif).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Libertés traditionnelles : Les libertés traditionnelles sont les droits reconnus par la coutume ou par des concessions expresses du souverain. Qu'il s'agisse de libertés générales (c'est-à-dire communes à l'ensemble des sujets du royaume) ou de libertés spéciales (privilèges propres à un groupe ou à un individu), ces droits s'imposent au titulaire du pouvoir, qui est tenu de les faire respecter en vertu de sa mission de justice. En effet, les libertés des sujets sont considérées comme l'expression des principes immuables du droit naturel dans le cadre particulier d'un État donné. L'avènement de la monarchie absolue dans la plupart des États européens conduit les penseurs politiques à rechercher un instrument plus efficace pour assurer la protection des individus contre un pouvoir qui s'affranchit du respect des anciennes libertés. Une solution consiste à reconnaître directement un statut de droit naturel aux droits des sujets, et à faire de la garantie de ces droits la finalité primordiale de l'État. Les libertés traditionnelles sont alors remplacées par la liberté publique.

Lien avec l'idéal démocratique : Depuis une jurisprudence constante de 1976, la CEDH estime que la liberté d'expression est un fondement essentiel d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (CEDH, 7 déc. 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*, n °5493/72). Le Conseil constitutionnel positionne la liberté d'expression avec la même solennité puisqu'il estime que *« son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés »* (CC, 28 fév. 2012, n° 2012-647 DC, *Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi*).

Lien avec le droit de propriété : La liberté d'entreprendre est un corollaire du droit de propriété dans un régime économique libéral qui permet de faire fructifier son patrimoine dans les limites posées par la loi et l'intérêt général.

Lien entre liberté du commerce et de l'industrie (LCI) et liberté d'entreprendre : La liberté du commerce et de l'industrie *« permet* […] *aux opérateurs économiques d'exercer une activité de commerce, de pratiquer une entreprise industrielle et, plus largement, de mener toutes actions économiques dans le respect, évidemment, des bornes fixées par le droit »* (G. Clamour et P.-Y. Gahdoun, « Commerce et industrie », Rép. Dr. Comm., 2019, spéc. §1). La jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC. 16 janv. 1982, DC, n° 81-132) et le droit européen tend à remplacer la LCI par la liberté d'entreprendre qui est plus vaste, car elle comprend aussi la liberté de profession, le pouvoir de direction de l'employeur et la liberté de tarification.

Limitation en droit interne : Le Conseil constitutionnel estime qu'il est loisible au législateur *« d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui porte atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers »* (CC, 28 fév. 2012, n° 2012-647 DC, *Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi*).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Limitations du droit de propriété : Pour le Conseil constitutionnel, les limites apportées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif poursuivi (CC, 12 nov. 2010, n° 2010-60 QPC, *Pierre B.* [Mur mitoyen]). Le législateur dispose d'une large marge de manœuvre pour imposer des transferts de propriété de personnes privées vers des personnes publiques (nationalisations), tant qu'il le justifie par une nécessité publique (CC, 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, *Loi de nationalisation*). Le droit de propriété peut aussi être atteint lorsqu'une personne publique met en place une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux règles du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Limitations et rejets de la protection de la Convention EDH (dont abus de droit) : En contrepoint de la jurisprudence de 1976 dites « *handyside »*, la Cour affirme aussi que *« la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste ».* Il en résulte que les États signataires peuvent sanctionner, voire prévenir des formes d'expression qui propagent, incitent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (CEDH, 6 oct. 2006, *Erkaban c. Turquie*, n° 59405/00).

Manifestations interdites : Aux termes de l'article L. 211-4 al. 1er du CSI, l'autorité de police peut interdire une manifestation projetée lorsqu'elle estime que celle-ci est de nature à troubler l'ordre public. L'autorité de police notifie immédiatement l'arrêté d'interdiction aux signataires de la déclaration préalable de la manifestation. L'interdiction pourra faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir pour en obtenir une éventuelle annulation ou d'un référé-suspension ou liberté pour en obtenir une éventuelle suspension et ne sera considérée comme légale que si elle passe le contrôle de proportionnalité.

Mesures de police : Une mesure de police est une décision administrative prise par une autorité publique restreignant des libertés publiques afin de prévenir ou de faire cesser les troubles à l'ordre public

Mesures de police : une mesure de police est une décision administrative prise par une autorité publique restreignant des libertés publiques afin de prévenir ou de faire cesser les troubles à l'ordre public.

Mesures de police administrative : Toute mesure consistant à limiter l'exercice d'une liberté ou d'un droit par la protection de l'ordre public est une mesure de police administrative.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Métiers en tension : Les métiers en tension correspondent à des secteurs d'activités dans lesquels la demande de main d'œuvre est particulièrement forte.

Mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés ou mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : Les enfants à l'égard desquels une autorité parentale ne peut être exercée par son titulaire ont été successivement appelés mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés ou mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Mort volontaire : La mort volontaire, appréhendée sous l'angle juridique, concerne l'acceptation ou, à tout le moins, la tolérance par le droit positif de la possibilité de définir le moment et la manière de mourir. Cependant, il n'existe pas de droit à la mort en droit positif.

Neutralité de l'État : Elle se matérialise par le devoir de neutralité de l'ensemble des agents publics (ex art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi *« Le Pors »*, modifiée notamment par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 121-2 du Code général de la fonction publique (CGFP).

Objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) : Les OVC sont une catégorie de normes de rang constitutionnel consacrés par le Conseil constitutionnel depuis sa décision fondatrice de 1982, dite « Communication audiovisuelle » (CC, 27 juill. 1982, n° 82-141 DC). Pour le professeur de Montalivet, les OVC fixent des orientations et des finalités générales au législateur (clarté de la loi, lutte contre la fraude fiscale, bonne administration de la justice, notamment).

Objection de conscience : Elle permet à une personne de ne pas satisfaire à ses obligations nationales (service militaire) ou professionnelles (médecin-IVG, art. L. 2212-8 du CSP), lorsqu'elle justifie que ses convictions philosophiques ou religieuses lui interdisent de s'exécuter.

Obligation de déclaration préalable : La liberté de manifester est soumise à un régime déclaratif qui implique que l'autorité publique doit être informée préalablement de la tenue d'une manifestation. Selon le Conseil constitutionnel, le « *droit d'expression collective des idées et des opinions* » découlant de l'article 11 de la DDHC de 1789 garantit aux individus le droit de manifester.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Obligation de quitter le territoire français : L'obligation de quitter le territoire français est l'acte administratif par lequel les autorités préfectorales imposent à une personne de quitter le territoire français, tout en fixant le pays de renvoi.

Obligation de quitter le territoire français (OQTF) : Cette obligation est une décision administrative d'éloignement opposée à un étranger lorsqu'il ne remplit pas les conditions de séjour, que son comportement constitue une menace à l'ordre public ou que son séjour relève de l'abus de droit (art. L. 251-1 du CESEDA). La personne doit quitter le territoire dans un délai de 30 jours par ses propres moyens et, parfois, sans délai de départ volontaire.

Obligations positives et négatives : L'obligation négative signifie que la personne qui en est débitrice à l'obligation de s'abstenir de faire quelque chose. *A contrario*, l'obligation positive oblige la personne à agir pour un objectif déterminé. Dans le contexte des libertés fondamentales, cela correspond, par exemple, à l'obligation pesant sur l'État de ne pas porter atteinte au droit à la vie (obligation négative) d'une part, et à sa mission de maintien de l'ordre public impliquant qu'il prenne toutes les mesures pour assurer la sécurité de tous (obligation positive).

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides : L'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides est l'organisme compétent pour l'examen des demandes d'asile et des demandes d'apatridie.

Ordonnance d'expropriation : décision rendue par le juge de l'expropriation à l'issue d'une procédure qui n'est pas soumise au principe du contradictoire, aux termes de laquelle est prononcé le transfert de propriété du bien. Cette décision n'est attaquable que par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème).

Ordre public : L'ordre public est une notion juridique invoquée par les autorités publiques leur permettant de limiter l'exercice des droits et libertés afin qu'ils se concilient avec les exigences de la vie en société.

Origine et consécration du droit de propriété : Le droit de propriété est *« le droit de son titulaire de jouir, de disposer et d'utiliser un bien de manière exclusive »* (X. Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 400). Cette vision exclusive du droit de propriété a été consacrée par le Code civil napoléonien de 1804 : *« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »* (art. 544 C. civ). Cette disposition est aujourd'hui toujours en vigueur.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Partis politiques : La CEDH protège la liberté de constituer des associations et partis politiques. Elle a considéré *« que les partis politiques représentaient une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie* […]. *Eu égard en effet au rôle des partis politiques, toute mesure prise à leur encontre affecte à la fois la liberté d'association et, partant, l'état de la démocratie dans le pays dont il s'agit* […] *»* (CEDH, Gr. Ch., 13 fév. 2003, *Refah partisi c. Turquie*, n°s 41340/98, 41342/98 et 41344/98).

Pass sanitaire : Le passe sanitaire a été mis en place dans le cadre de la loi du 31 mai 2021 relative la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il consiste à prouver la vaccination complète ou le résultat négatif d'un test à la covid aux fins d'accès aux établissements recevant du public.

Peine de mort : La peine de mort correspond à la peine dite « capitale » prononcée par un système judiciaire d'un État souverain. Elle consiste pour les juges ou les jurés compétents de décider de l'exécution d'une personne à l'issue d'un procès pénal.

Peine privative de liberté : Les peines privatives de liberté sont exécutées au sein des établissements pénitentiaires, sauf si le JLD accorde un aménagement. Il s'agit soit de la réclusion criminelle (de 10 ans à perpétuité), soit de l'emprisonnement correctionnel (jusqu'à 10 ans).

Peines et traitements inhumains et dégradants : Les peines et traitements inhumains ou dégradants causent des lésions corporelles ou des souffrances mentales graves qui peuvent être infligées dans un cadre avilissant et humiliant, le plus souvent par des agents d'un État. Il n'existe pas de listes précises ou de consensus en droit international sur ce que recouvre ce terme, les juges compétents opérant une analyse *in concreto* de la gravité des actes commis. Pour la CEDH, il y a traitement inhumain lorsque les actes commis provoquent de graves souffrances mentales et physiques qui ne peuvent se justifier alors que le traitement dégradant humilie grossièrement une personne devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté et sa conscience.

Pénalisation : La pénalisation consiste à soumettre à la répression pénale une action ou une omission qui, auparavant, n'était pas considérée comme une infraction.

Perquisition administrative : La perquisition administrative permet à une autorité administrative, – ministre de l'Intérieur ou préfet – d'ordonner des perquisitions sans le contrôle préalable d'un juge dans le cadre de l'état d'urgence prévu par la loi du 3 avril 1955.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Peuples autochtones : L'identification d'un peuple autochtone ouvre à ses membres, des droits spécifiques reconnus par le droit international. Chaque individu a le droit de s'auto-identifier à un peuple autochtone et d'être reconnu comme tel par les autorités coutumières. Il s'agit par exemple d'un droit à la participation à la vie politique du territoire, à l'autodétermination ou encore d'un droit de propriété spécifique à la culture du peuple.

PMA ou AMP : L'AMP ou la PMA désignent principalement deux techniques de procréation assistée. La première est l'insémination artificielle qui consiste à recueillir et à préparer le sperme du conjoint ou d'un donneur pour l'injecter directement dans l'utérus de la femme de façon synchronisée avec l'ovulation. La fécondation se fait donc naturellement à l'intérieur du corps de la femme (fécondation *in vivo*). La seconde technique est la fécondation *in vitro* (FIV). Elle consiste à provoquer la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde en laboratoire. Elle représente 63 % des tentatives d'AMP. Dans la plupart des cas, les gamètes des deux conjoints sont utilisés. Mais la FIV peut également être réalisée avec un gamète de donneur (spermatozoïde ou ovocyte) lorsque cela s'avère nécessaire. La fécondation a ensuite lieu *in vitro*, c'est-à-dire à l'extérieur du corps de la femme. Deux, trois ou cinq jours après la fécondation, les embryons sont transférés dans l'utérus de la femme au moyen d'un cathéter introduit sous contrôle échographique.

Politique migratoire d'un État : La politique migratoire d'un État consiste dans la détermination et la mise en œuvre des conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur son territoire, ainsi que les règles relatives à leur éloignement.

Presse : Ensemble des moyens de diffusion de l'information journalistique. Orale comme écrite.

Principe d'égalité : Le principe d'égalité se forge en France à l'époque de la Révolution de 1789. Il a alors pour signification une égalité juridique des individus. Il permet l'émergence d'une société composée de manière homogène d'individus égaux en droit, par opposition à la société Ancien Régime fondée sur une hiérarchie sociale. L'article 1 de la DDHC de 1789 cristallise le principe d'égalité en disposant que *« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits* […] *»*.

Principe de laïcité : Issu de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, le principe de laïcité est aujourd'hui inscrit à l'article 1 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel en a précisé le contenu en dégageant quatre axes : le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ; la garantie du libre exercice des cultes ; la neutralité de l'État ; l'absence de culte officiel et de salariat du clergé (CC, 21 fév. 2013, n° 2012-297 QPC, *Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité*).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Principe de légalité des délits et des peines : Parfois exprimé sous sa formule latine *« nullum crimen, nulla poena sine lege »*, c'est-à-dire *«* [il n'y a] *aucun crime, aucune peine, sans loi »*, le principe de légalité des délits et des peines signifie que toutes les infractions, de la contravention aux crimes en passant par les délits, doivent avoir été préalablement définis juridiquement dans les textes avant d'être opposés à une personne. Ce principe de légalité criminelle implique que nul ne saurait être poursuivi et condamné par l'application d'une disposition pénale qui n'existait pas, au moment où l'acte qui lui est reproché a été réalisé.

Principe de non-discrimination : La loi dite « Pleven » du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme consacre la notion de non-discrimination en droit français. Ce principe prohibe et sanctionne les discriminations qui peuvent trouver leurs sources dans 25 critères distincts (origines, sexe, âge, handicap, opinions…).

Principe de non-rétroactivité de la loi pénale : Ce principe est consacré à l'article 112-1 du Code pénal, qui dispose que *« sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date »*.

Procès équitable : Le droit au procès équitable est prévu à l'article 6 de la Convention EDH. Toute personne a ainsi le droit à être entendue au cours d'une audience publique, qui respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense, devant une juridiction impartiale et indépendante. L'article 6 §2 de la CEDH indique que la présomption d'innocence fait partie de la définition d'un procès équitable. Il dispose en effet que : *« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »* Le droit au procès équitable est également reconnu comme un principe de valeur constitutionnelle, qui découle de l'article 16 de la DDHC (CC, 30 mars 2006, 2006-535 DC, *Loi pour l'égalité des chances*), qui dispose que : *« Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »*

Protection constitutionnelle : La protection constitutionnelle est accordée à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté.

Protection de l'intégrité corporelle : L'article 16-1 du Code civil dispose que *« chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial »*. Le droit à l'intégrité physique repose sur cette disposition et signifie que par principe, les tiers ont interdiction de porter une atteinte au corps d'un individu, même avec son consentement. De nombreuses exceptions (intérêt médical ou thérapeutique, activités professionnelles de tatouage par effraction cutané, de perçage corporel, sports de combat…) existent,

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

mais elles sont exclusivement autorisées par la loi et un consentement préalable, libre et éclairé doit avoir été recueilli.

Protection de l'ordre public : L'ordre public est une notion juridique invoquée par les autorités publiques leur permettant de limiter l'exercice des droits et libertés afin qu'ils se concilient avec les exigences de la vie en société.

Protection des opinions et de la conscience : Le droit français est particulièrement protecteur du droit d'exprimer ses opinions. La liberté d'opinion est garantie par l'article 11 de la DDHC qui dispose que *« la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »* En ce sens, il existe un délit d'entrave de la liberté d'expression (art. 431-1 du C. pén). En principe, il n'existe plus de délit d'opinion ou de blasphème. Les lois mémorielles qui sont apparues dans les années 1990, et en particulier la loi dite « Gayssot » du 13 juillet 1990 en créant le délit de négationnisme du génocide des juifs, continuent aujourd'hui de susciter des débats sur leur limitation de la liberté d'opiner. Le Conseil constitutionnel juge que toute minoration outrancière ou négation d'un crime contre l'humanité est contraire à la Constitution, un tel fait est répréhensible pénalement (CC, 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, *Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ;* CC, 8 janv. 2016, 2015-512 QPC, *M. Vincent)*. La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité reconnaît la *« traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité »*, à titre d'illustration

Protection large par la CEDH : La Grande Chambre de la CEDH, dans l'arrêt *Gorzelik et autres c. Pologne,* du 17 février 2004, a affirmé que *« l'état de la démocratie dans le pays dont il s'agit peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre cette liberté* [d'association] *et dont les autorités l'appliquent dans la pratique* […]. *Dans sa jurisprudence, la Cour a confirmé à de nombreuses reprises la relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d'association et a établi le principe selon lequel seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté. L'ensemble de ces restrictions sont soumises à un contrôle rigoureux de la Cour »* (CEDH, Gr. Ch., 17 fév. 2004, *Gorzelik et autres c. Pologne*, n° 44158/98, spéc. §88).

Protection par la CEDH du droit au respect de ses biens : Le premier protocole additionnel à la CEDH de 1952 dispose à son article 1er que *« toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »*. La CEDH a tiré de cet article garantissant le respect de ses biens, un principe de protection du droit de propriété, car il en constitue un élément traditionnel fondamental (CEDH Plén., 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, n° 6833/74, spéc.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

§63). La Cour admet des limitations au droit de propriété et à l'usage de ses biens si elles sont justifiées par un l'intérêt général et mises en œuvre par des lois (CEDH Plén., 23 sept. 1982, *Sporrong et Lönnroth c. Suède*, n°s 7151/75 et 7152/75, spéc. §61). Par exemple, c'est le cas si l'intérêt général invoqué est d'offrir une meilleure accessibilité à des logements pour des personnes en situation de précarité, de lutter contre l'évasion fiscale ou de contrôler l'origine des véhicules mis en circulation.

Protection subsidiaire : La protection subsidiaire est accordée à toute personne pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave à sa vie ou à son intégrité physique.

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : La QPC est une question préjudicielle posée à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, par une partie sur la conformité à la Constitution d'une loi applicable au litige. Il s'agit du contrôle *a posteriori* des lois mis en place à la suite de la révision de la Constitution (art. 61-1 Constitution) par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Radicalisation religieuse : Depuis les attentats de 2015, les pouvoirs publics ont mis en place une politique de lutte contre la radicalisation religieuse et sectaire. Cette politique s'est cristallisée dans la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite aussi « contre le séparatisme ». En plus de l'ajout du déféré-laïcité, la loi réaffirme la neutralité des services publics, crée le délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle (5 ans de prison, 75 000 euros d'amende) et permet un contrôle accru des associations cultuelles et lieux de culte, pouvant aller jusqu'à leur fermeture.

Récépissé : Un récépissé est un document attestant de la demande de délivrance d'un titre de séjour.

Référé-liberté : Crée par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant à un justiciable de demander au juge administratif de mettre fin à une mesure portant une atteinte grave à l'exercice d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du CJA).

Référé-suspension : Issu de la même loi du 30 juin 2000, le référé-suspension est une procédure d'urgence permettant à un justiciable de demander au juge administratif de suspendre, en cas d'urgence, une décision administrative lorsqu'il justifie d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Refus d'entrée : La décision de refus d'entrée opposée à un étranger est une décision administrative qui doit faire l'objet d'une motivation écrite (art. L. 332-2 CESEDA) et peut faire l'objet d'un contentieux administratif comme tout acte administratif unilatéral (recours en excès de pouvoir, référés...).

Refus implicite : Un refus implicite correspond au cas dans lequel une demande déposée auprès des services administratifs est restée sans réponse pendant un certain délai.

Régime répressif : Dans un régime de police répressif, le principe est la liberté d'exercice des droits dans le cadre des lois. L'éventuelle sanction n'intervient qu'a *posteriori* si des infractions ont été constatées dans l'exercice de la liberté. Le régime de la liberté de réunion instituée par la loi du 30 juin 1881 institue un régime répressif.

Régime répressif et régime préventif : Ces deux régimes permettent de désigner les deux hypothèses générales d'exercice des libertés publiques. Dans le régime préventif, l'exercice de la liberté ou du droit est subordonné à une autorisation ou à un contrôle préalable d'une autorité publique. À l'inverse, le régime répressif désigne la situation dans laquelle les personnes peuvent spontanément exercer leurs libertés dans un cadre défini, et dont la transgression sera punie par une juridiction pénale.

Regroupement familial. Le regroupement familial permet à un étranger résidant en France d'y faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, sous réserve que les conditions textuelles soient remplies.

Remise : La remise est une procédure d'éloignement par laquelle les autorités préfectorales françaises peuvent remettre un ressortissant d'État tiers à un autre État membre de l'Union européenne.

Réserve d'interprétation : La réserve d'interprétation est une technique qui permet au Conseil constitutionnel de déclarer une disposition législative constitutionnelle à condition qu'elle soit appliquée dans le cadre que les juges constitutionnels délimitent. Autrement dit, il s'agit d'une technique utilisée par le Conseil lui permettant de ne pas censurer une disposition légale qui aurait pu l'être, grâce à une interprétation ou une manière de l'appliquer qu'il indique lui-même.

Rétention administrative : La rétention administrative consiste dans le placement, par les autorités administratives, d'un étranger en instance d'éloignement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le temps nécessaire à son éloignement.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Retenue aux fins de vérification du droit au séjour : La retenue aux fins de vérification du droit au séjour est une mesure de contrainte, mise en œuvre par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère, le temps nécessaire pour vérifier son droit au séjour et à la circulation.

Révolution française : Période allant du 5 mai 1789 (ouverture des états généraux à Versailles) au 9 novembre 1799 (Coup d'État de Napoléon Bonaparte établissant le Consulat) ayant mis fin à l'Ancien Régime et à la société séparée en ordres. C'est à la Révolution française que l'idée de fraternité commence à devenir un concept juridique latent avec la consécration de l'égalité en droits et devoirs entre tous les citoyens et de nombreuses lois à visées sanitaires et sociales (par exemple, décret du 10 mars 1793 portant nouvelle organisation des secours publics et créant la Caisse nationale de prévoyance ; décret du 18 juin 1793, organisant les secours pour les enfants, les vieillards et créant les officiers de Santé).

RGPD : Règlement général sur la protection des données, adopté le 27 avril 2016 par l'UE et directement applicable dans tous les États membres depuis le 25 mai 2018. Ce règlement généralise le droit de la protection des données. Il harmonise les législations dans tous les États membres. Il vise à responsabiliser tous les opérateurs effectuant des traitements de données personnelles. D'abord, il les oblige à respecter des obligations, par exemple en les obligeant à instaurer des mécanismes assurant la sécurité des données des personnes qu'ils traitent. Il oblige les citoyens numériques à agir dans une certaine voie dans le cadre de leurs activités non domestiques et personnelles. Ensuite, il les oblige à respecter les droits des personnes, par exemple le droit à l'oubli ou bien le droit à la portabilité des données. Il donne des droits aux citoyens numériques. Il existe 8 règles fondamentales qui sont dites d'« or » au sein du RGPD. Toute entité réalisant des traitements de données personnelles, sauf cas d'utilisation personnelle et domestique, doivent : avoir un but licite (1), légitime et précis (2) pour utiliser des données personnelles, parvenir à cet objectif par des mesures pertinentes et proportionnées (3), protéger les données et assurer leur confidentialité (4), particulièrement pour les données sensibles (5), ne pas conserver les données indéfiniment (6), être transparent dans l'utilisation des données personnelles (7) et respecter les droits des personnes (8).

Secret des correspondances : La notion de secret de la correspondance vise à assurer aux personnes le caractère privé et secret de leurs correspondances, quelles que soient leurs formes (courriers postaux, courriels, etc.).

Sécurité : La sécurité ajoute une nouvelle composante à la sûreté, celle de la protection de la société contre l'individu déviant. La protection de la sécurité vise à protéger la société de violences sociales et appelle l'État à renforcer ses pouvoirs de police.

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Servitude : La servitude est la négation de la liberté d'une personne, celle-ci étant dans l'obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte. La CEDH a précisé que la servitude se caractérise par le sentiment de la victime que la situation est inexorable et immuable (par exemple, l'exploitation par une famille d'une personne pour des services ménagers, sans pour autant que les membres de la famille disposent d'un véritable droit de propriété sur elle).

Statut de réfugié : Le statut de réfugié est octroyé à toute personne craignant d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Stérilisation à visée contraceptive : La loi du 4 juillet 2001 a ajouté au CSP un chapitre dédié à la *« stérilisation à visée contraceptive »*. Elle consiste en la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive (art. L. 2123-2 et s. CSP).

Suicide et incitation au suicide : Le fait de se donner la mort ou de le tenter n'est plus une infraction depuis le Code pénal de 1810. En revanche, la provocation au suicide ou la publicité en sa faveur sont incriminées par le Code pénal (art. 223-14 du Code pénal).

Sûreté : Selon le Littré, désigne *« l'état de lui qui n'a rien à craindre pour sa personne ou pour sa fortune »*. La sûreté fait ainsi référence à une garantie de tranquillité à la fois sur le patrimoine de la personne et sur son corps des atteintes arbitraires d'autrui. C'est le terme utilisé par les théoriciens du contrat social. Ainsi, cette notion constitue l'une des bases des droits de première génération (protection contre les lettres de cachet et des spoliations arbitraires).

Terrain à bâtir : Pour pouvoir être qualifié de "terrain à bâtir", au sens de l'art. L. 322-3 du Code de l'expropriation, un terrain doit tout à la fois bénéficier de conditions de desserte précisées par ledit texte mais encore être désigné comme tel aux termes du plan d'urbanisme applicable

Test de langue : Le test de langue est destiné à apprécier l'adéquation du niveau de connaissances linguistiques avec le projet d'études.

Torture : L'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 stipule que *« le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins*

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite […] *»*.

Traitement et protection des données personnelles : L'article 4 du RGPD prévoit une conception large du traitement des données personnelles. La collecte, l'enregistrement, la structuration, la transmission, ou même une simple consultation de données constitue un traitement. Le traitement des données peut s'observer au sein des services d'un opérateur, par exemple dans l'utilisation d'un fichier de RH au sein d'une entreprise. Le traitement des données peut aussi intervenir pour des activités liées aux activités d'un opérateur par rapport à l'extérieur, par exemple dans l'utilisation d'un fichier de clients pour mener une opération commerciale au sein d'une entreprise.

Travail forcé : L'interdiction du travail forcé est une composante de la notion de servitude. Si ces deux notions sont parfois confondues, la CEDH a considéré que le travail forcé peut se caractériser lorsqu'il consiste en une obligation de travail moins absolue que dans le cas de la servitude (par exemple, un employeur qui menace de dénoncer la situation irrégulière de l'un de ses employés pour le forcer à exécuter des heures supplémentaires).

Tribunaux pénaux internationaux (TPI) : Les TPI sont créés dans le cadre des institutions des Nations Unies afin d'identifier, poursuivre et condamner les personnes ayant commis des crimes de guerre ou contre l'humanité sur le territoire d'un État. À titre d'illustration, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui a siégé de 1993 à 2017 ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui a siégé de 1994 à 2015.

Utilité publique : Condition à laquelle est subordonnée la possibilité de recourir à la procédure d'expropriation. A défaut de définition législative, le juge administratif a forgé la théorie dite du bilan coût-avantages, à partir de laquelle il procède au contrôle de la légalité de la déclaration d'utilité publique.

Valeur constitutionnelle du droit de propriété : Le juge constitutionnel a érigé le droit de propriété en norme de rang constitutionnel dans la décision dite « loi de nationalisation » en se fondant sur les articles 2 et 17 de la DDHC (CC, 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, *Loi de nationalisation*).

 Tous droits réservés – Reproduction interdit

Visa : Le visa est un document délivré par les autorités consulaires ou préfectorales d'un État et valant autorisation de séjour. Selon les articles L. 312-1 à 312-7 du CESEDA, il doit être demandé avant le départ auprès de l'ambassade ou du consulat de France en justifiant d'un motif spécifique (tourisme, étude, motifs professionnel ou familial).

Zone d'attente : La zone d'attente correspond à un espace déclaré international par la France. Un étranger auquel l'entrée sur le territoire est refusée ou dont la demande d'asile faite à la frontière est examinée pourra être maintenu dans cette zone. Selon l'article L. 341-1 du CESEDA, *« l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ».*

 Tous droits réservés – Reproduction interdit